Soluciones Test – Tema 7
Ayuntamiento de Benicàssim

1. **Según el Estatuto Básico del Empleado Público, el contrato de trabajo celebrado por las Administraciones públicas puede ser:**
   a) **fijo, indefinido y temporal**
   b) por cuenta propia y por cuenta ajena
   c) funcionarial de carrera o funcionarial interino.
   d) No hay contrato de trabajo, hay nombramientos

2. **¿Cuál es el plazo máximo de duración de una de interinidad por vacante?**
   a) Seis meses
   b) Tres años
   c) Veinte días de salario por año de servicio
   d) **Tres años, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años.**

3. **La indemnización de un vínculo indefinido no fijo por amortización de la plaza es de:**
   a) No conlleva indemnización, pues entra dentro de la potestad de autoorganización de la Administración.
   b) 20 días de salario por año de servicio con el máximo de 10 mensualidades.
   c) **20 días de salario por año de servicio con el máximo de 12 mensualidades.**
   d) 30 días de salario por año de servicio con el máximo de 12 mensualidades.

4. **El Régimen Jurídico aplicable al personal funcionario interino es el de:**
   a) Personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a su relación temporal y excepcional
   b) Personal eventual, en cuanto sea adecuado a su relación temporal y excepcional
   c) Personal laboral en cuanto sea adecuado a su relación temporal y al carácter excepcional y urgente
   d) **personal funcionario de carrera,salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera**

5. **La condición de indefinido no fijo puede adquirirse:**
   a) Por autodeclaración de la propia Administración.
   b) Por acta de la inspección de trabajo.
   c) **Por sentencia judicial.**
   d) En ningún caso se puede producir en la Administración Pública la condición de indefinido no fijo.

6. Todo acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido directa o indirectamente suponga el incumplimiento por parte de la Administración de los plazos máximos de permanencia como personal temporal serán:

a) anulables.

b) **nulos de pleno derecho.**

c) válidos en aras garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

d) Únicamente conlleva una sanción económica para la Administración

7. Según el Real Decreto Ley 6/2023, ¿cuál es el plazo máximo de ejecución de las convocatorias desde su publicación?

a) Un año

b) **Dos años**

c) Tres años

d) El plazo máximo puede prorrogarse si se justifica convenientemente

8. Conforme a lo dispuesto en el artículo 54.10 del TREBEP, los empleados públicos:

a) pondrán en conocimiento de los órganos competentes las normas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones administrativas.

b) Pondrán en conocimiento de las autoridades competentes las propuestas adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados.

c) **Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados.**

d) Pondrán en conocimiento de sus subordinados las medidas adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados.

9. En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal cuando:

a) Así lo establezcan los pliegos de condiciones.

b) Así lo establezca la autoridad competente que ha decidido la reinternalización del servicio.

c) **Así lo establezca una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general.**

d) En cualquier caso.

10. A los efectos del permiso de los funcionarios públicos por adopción por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como permanente, en el supuesto de acogimiento temporal, este deberá tener:

a) Una duración no superior a 18 semanas para cada adoptante, guardador o acogedor.
b) Una duración no inferior a 18 semanas para cada adoptante, guardador o acogedor.
c) Una duración no superior a 1 año para cada adoptante, guardador o acogedor.
d) **Una duración de diecinueve semanas para cada adoptante, guardador o acogedor.**

11. Es cierto que:

a) Son funcionarios de Carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
b) En todo caso, quienes en el ejercicio de sus funciones impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.
c) **a y b son correctas**
d) a y b son incorrectas.

12. El Real Decreto Legislativo 5/2015. Por el que se regula el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público regula en su artículo 12 que:

a) Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal.
b) El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno.
c) El número de eventuales y sus condiciones retributivas serán públicas.
d) **Todas son correctas.**

13. Es un derecho individual ejercido colectivamente según el TREBEP:

a) la libre asociación profesional
b) la formación continua y actualización permanente de sus conocimientos
c) **Al ejercicio de huelga.**
d) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo

14. En relación al derecho a la carrera profesional es cierto que:

a) Sólo los funcionarios de carrera tienen derecho a la carrera profesional.
b) **Que la carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.**
c) que podrán consistir únicamente en la carrera horizontal y en la promoción interna vertical.
d) Que la carrera vertical, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional.

15. Los retrasos reiterados en el acceso al puesto de trabajo:

a) En ningún caso procederá sanción disciplinaria.

b) **la parte de la jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes y tendrá carácter sancionador.**

c) En ningún caso dará lugar a la deducción proporcional de haberes.

d) Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga carácter de sanción, ni afecte al régimen respectivo de sus prestaciones sociales.

16. Para tener derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva, se requiere:

a) **tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 15 años, de los cuales al menos 2 deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.**

b) tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 25 años de los cuales al menos 5 deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.

c) tener cubierto un periodo mínimo de cotización e 25 años de los cuales al menos 2 deberán estar comprendidos dentro de los 15 años anteriores al momento de causar el derecho.

d) tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 15 años de los cuales al menos 5 deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.

17. En materia de régimen disciplinario de los funcionarios, la utilización indebida de la información a que tengan acceso por razón de su cargo constituye:

a) delito.

b) **falta muy grave**

c) falta grave.

d) falta leve.

18. En qué situación administrativa serán declarados los funcionarios de carrera cuando sean autorizados para realizar una misión en entidades públicas extranjeras por un periodo determinado superior a los 6 meses:

a) **servicios especiales.**

b) servicio en otras Administraciones públicas.

c) Excedencia voluntaria por interés particular.

d) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.

19. A efectos del permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria,

las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género tendrán la consideración:

a) De tiempo trabajado, en todo caso y a todos los efectos.

b) De justificadas por el tiempo necesario para tramitar la movilidad en el puesto de trabajo.

c) **De justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales o de salud, según proceda.**

d) De tiempo trabajado, por el periodo que se determine reglamentariamente para estos supuestos.

20. La pena de inhabilitación especial para cargo público, cuando hubiera adquirido firmeza la sentencia que la imponga, produce:

a) la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia, tanto si se trata de pena principal como de pena accesoria.

b) **la suspensión de funciones durante el periodo de la condena, respecto a todos los empleos o cargos que tuviera el funcionario.**

c) cuando se imponga como pena accesoria la suspensión de funciones durante el periodo de la condena respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.

d) cuando se imponga como pena principal, la perdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviera el funcionario.